

1500377-47.2022.8.26.0123

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

MATHEUS RENAN DE ALMEIDA

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MATHEUS RENAN DE ALMEIDA, por suposta incursão na figura típica descrita artigo 33, caput, da Lei nº ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO

Processo nº:1500377-47.2022.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

1500377-47.2022.8.26.0123

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

MATHEUS RENAN DE ALMEIDA

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MATHEUS RENAN DE ALMEIDA, por suposta incursão na figura típica descrita artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso material com o delito do artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

FATO 01: A denúncia narra que no dia 10 de maio de 2022, por volta das 09h25min, rua João Soeiro de Oliveira, na altura do nº 100, em Guapiara, comarca de Capão Bonito, o acusado trazia consigo, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de venda e fornecimento a terceiros, 28 (vinte e oito) porções de substância entorpecente, identificada como 'crack' (3,8g); porções

de com 99g de Cannabis Sativa L (maconha), além de um tijolo, também de maconha, com 360g bruto.

FATO 02: Consta também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado portava em via pública, dentro de uma mochila, 19 (dezenove) munições de calibres distintos, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia foi oferecida (fls. 86/88), o acusado foi notificado (fls. 129) e ofereceu defesa preliminar (fls. 106).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela procedência da ação penal. A defesa do réu requereu a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas em relação ao FATO 01. Também pugnou pela absolvição diante da atipicidade no tocante ao FATO 02. Subsidiariamente, pleiteou pela aplicação de benefícios penais.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/03), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/15), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21), pelo Laudo de Constatação (fls. 22/23), pelos laudos de fls. 95/105 e 107/114 e pela prova oral produzida na fase inquisitiva e em juízo.

A autoria também é certa.

O acusado, em seu interrogatório judicial, informou que é usuário de drogas e recebeu dinheiro de seu primo para guardar a mochila, cujo conteúdo desconhecia. Seu primo avisou que se a polícia o pegasse teria problemas. O "crack" era para seu uso. A maconha era de seu primo.

O Policial Militar testemunha Flaviano Ramos narrou que estava em patrulhamento quando se deparou com o réu, já conhecido pela cometimento de diversos crimes em Guapiara, e que também tinha mandado de prisão expedido em seu desfavor. No momento em que o réu viu a aproximação da viatura tentou desesperadamente empreender fuga. Saíram em seu encalço e conseguiram abordá-lo, momento em que reagiu e foi para cima da equipe. Ressaltou que o réu sempre fugia quando visualizava uma viatura da Polícia Militar, todavia, na data dos fatos, conseguiram detê-lo. Durante as buscas pessoais, dentro da mochila foi localizada uma grande quantidade de maconha, todas embaladas da mesma forma e prontas para o comércio. Também foram localizados alguns cartuchos de arma de fogo, utilizados em espingardas e revólver. Já nas vestes do indiciado foram localizadas várias embalagens de alumínio com pedras de crack.

No mesmo sentido, o depoimento de Wellington Rodrigues Garcia, na seara policial (fl. 06).

Não é crível que os policiais urdissem sórdida e falsa incriminação a título de prejudicarem gratuitamente o acusado. Assim sendo, suas palavras devem ser consideradas, não havendo motivos concretos para levantar suspeições, ainda mais quando a versão vem embasada nas demais provas encartadas nos autos.

Neste sentido, aliás, é farto o entendimento jurisprudencial:

Depoimento de policial. Presunção de idoneidade - TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e

desde que não ofendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Destarte, inviável a absolvição do réu ou a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal, pois os depoimentos uníssonos dos policiais, a quantidade e variedade de drogas encontradas, a forma de acondicionamento, a apreensão de diversos sacos plásticos usados para embalar drogas e o dinheiro fracionado (fls. 20/21) são circunstâncias que corroboram a narcotraficância.

Outrossim, não visualizo os requisitos da causa de diminuição de pena prevista art. 33, parágrafo 4º, da epígrafada Lei de Drogas, diante da reincidência do acusado (fls. 37).

Da mesma forma, restou demonstrado que o acusado portava 19 (dezenove) munições de calibres distintos, de uso permitido e aptos ao disparo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo pericial a fls. 111/114), de modo a incidir na conduta prevista no art. 14 "caput", da Lei nº 10.826/2003.

No ponto, cabe ressaltar que o fato de o acusado transportar munições apartadas não retira seu caráter criminoso, pois o porte ilegal de munição é delito de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de resultado lesivo.

Assim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, basta a prática dos núcleos "ter em posse" ou "portar", sem a devida autorização legal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVA. SUMULA 7/STJ. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. FATO TÍPICO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº RESP 1362524/MG. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.005.300/RS, pacificou sua jurisprudência no sentido de que o tipo penal de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu caráter ofensivo e prescindível a elaboração de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida e configurar a tipicidade do delito..(STJ - AgRg no REsp: 1672532 MA 2017/0122633-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)

Em síntese, presentes provas robustas e coesas provas acerca das materialidades e da autoria dos fatos narrados na denúncia, a procedência do pleito ministerial é medida de rigor.

Passo à fixação da pena, na forma do art. 68 do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, bem como ao enunciado da súmula 444 do STJ, para o delito capitulado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, considero como circunstâncias judiciais negativas a quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, razão pela qual fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal. Não há circunstâncias judiciais a serem ponderadas em relação ao FATO 02. O valor unitário do dia-multa é fixado em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Na segunda fase, para os FATOS 01 e 02 ausentes circunstâncias atenuantes, pois a confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, a teor das Súmulas 545 e 630 do STJ, e presente a agravante da reincidência (Proc. nº 1500238-32.2021.8.26.0123 – fls. 37), agravo a pena dos delitos em 1/6, perfazendo 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o FATO 01 e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o FATO 02, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas dos crimes descritos como FATOS 01 e 02 devem ser somadas, obtendo-se 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 711 (setecentos e onze) dias-multa.

Considerando o quantum de pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado, o regime prisional deve ser o fechado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR MATHEUS RENAN DE ALMEIDA, qualificado nos autos, por incursão ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.34/06, em concurso material com o delito do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 711 (setecentos e onze) dias-multa, com valor fixado no mínimo legal.

O acusado não poderá apelar em liberdade, pois remanescem os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, nos termos das decisões anteriores e da fundamentação desta sentença. Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Decreto a perda, em favor da União, de todos os bens e valores apreendidos nestes autos, que deverão ser revertidos diretamente ao FUNAD, conforme dispõe o art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, eis que demonstrada, à saciedade, suas utilizações para a prática de crimes, nos termos da fundamentação desta sentença.

Arbitro os honorários do(s) defensor(s) nomeado(s) no valor máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão

Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento. Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03.

P.I.C.

Capão Bonito, 11 de agosto de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA